

# 당직, 변사업무 유예 등 모성보호에 관한 지침

[공소청 예규 제34호, 양성평등정책담당관][시행 2026. 10. 2.]

제정 대검 예규 제722호, 2014. 7. 1.

개정 대검 예규 제1052호, 2020. 1. 8.

개정 대검 예규 제1483호, 2025. 5. 1.

개정 공소청 예규 제34호, 2026. 10. 2.

## 제1조 【목적】

이 지침은 모성 및 태아 보호를 위하여 공소청에 근무하는 임신 중이거나 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 당직 및 상황실 근무, 변사 사건 처리 업무 유예 등에 관한 공소청 업무 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

## 제2조 【정의】

- ① ‘임산부’라 함은 임신 중이거나 산후 1년이 지나지 아니한 여성을 말한다.
- ② ‘당직’은 숙직, 일직, 보안당직을 포함한다.

## 제3조 【적용 범위】

이 지침은 공소청 본청을 비롯한 각급 공소청에 근무하는 공소청 소속의 모든 공무원, 공무원 근로자에게 적용된다.

## 제4조 【모성보호를 위한 기본 원칙】

- ① 각급 청의 장은 임산부에 대하여 건강상 위험이 발생할 우려가 있는 업무에 종사하지 않도록 보직 부여에 유의하여야 한다.
- ② 각급 청의 장은 출산 휴가·육아 휴직(이하 ‘출산 휴가 등’ 이라 한다)이 원활히 실시될 수 있는 직장분위기를 조성하고, 출산 휴가 등을 마치고 복귀한 여성이 업무에 잘 적응할 수 있도록 배려하여야 한다.

③ 각급 청의 장은 임신이나 출산 휴가 등을 이유로 해당 여성에 대하여 정당한 이유 없이 보직, 승진 및 평가 등에서 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니된다.

#### 제5조 【변사사건 및 변사체 검시 업무 유예】

- ① 임신 중인 검사는 변사사건 및 변사체 검시 업무에서 유예된다.
- ② 임신 중인 **공소청 직원**은 변사체 검시 참여 업무에서 유예된다.

#### 제6조 【당직 등 유예】

- ① 임산부인 검사는 **당직검사**, 상황실장 등의 지정에서 유예된다.
- ② 임산부인 **공소청 직원**은 당직 및 상황실 근무 편성에서 유예된다.
- ③ 각급 청의 장은 해당 기관의 인력 사정 등을 고려하여 필요하다고 인정할 경우 유예하지 않을 수 있다. 다만 이 경우에도 해당 여성의 건강 등에 미치는 영향을 고려하여야 한다.

#### 제7조 【모성보호시간 등 보장】

각급 청의 장은 「국가공무원 복무규정」 제20조, 「**공소청 공무원 등 근로자 관리지침**」 제31조4 소정의 여성보건휴가, 모성보호시간, 육아시간 등을 최대한 보장하여야 한다.

#### 제8조 【근무환경】

각급 청의 장은 임산부가 설 수 있는 휴게실 등 복지 후생 시설을 확보하기 위하여 적극 노력하여야 한다.

#### 제9조 【재검토기한】

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 **2027년 1월 1일**을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 **12월 31일**을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (2014. 7. 1. 대검 예규 제722호)

**제1조 【시행일】**

이 지침은 2014년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020. 1. 8. 대검 예규 제1052호)

**제1조 【시행일】**

이 지침은 2020년 1월 8일부터 시행한다.

부 칙 (2025. 5. 1. 대검 예규 제1483호)

**제1조 【시행일】**

이 지침은 2025년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2026. 10. 2. 공소청 예규 제34호)

**제1조 【시행일】**

이 지침은 2026년 10월 2일부터 시행한다.